

PHỤ LỤC I

(Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2014)

Mẫu số 1

CỤC HẢI QUAN....
CHI CỤC HẢI QUAN....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-CCHQ...

....., ngày ... tháng ... năm.....

THÔNG BÁO

Về việc dấu hiệu nghi vấn mức giá khai báo

Kính gửi: Công ty mã số thuế
(địa chỉ:)

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

Chi cục Hải quan đã kiểm tra và phát hiện dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo của hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu theo tờ khai số.....ngày....

Cơ sở dấu hiệu nghi vấn và trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định như sau:

STT	Mã số	Tên hàng	ĐVT	Trị giá khai báo (USD)	Cơ sở dấu hiệu nghi vấn mức giá khai báo	Trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định (USD)	Phương pháp xác định trị giá tính thuế
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Chi Cụcthông báo để Quý Công ty biết để thực hiện quyền tham vấn hoặc thực hiện nộp thuế theo trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan...(để b/c, tổ chức tham vấn);
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

(Đại diện có thẩm quyền ký và ghi rõ họ tên)

***Ghi chú::**

- (cột 6) Cơ quan hải quan phải ghi rõ cơ sở dấu hiệu nghi vấn mức giá khai báo theo đúng quy định tại Thông tư này;
- (cột 8) chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu;
- Ý kiến của người khai hải quan ghi rõ "đề nghị tham vấn". thời gian tham vấn.

CỤC HẢI QUAN....
CHI CỤC HẢI QUAN....

Mẫu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-CCHQ...

....., ngày ... tháng ... năm.....

THÔNG BÁO
Về việc xác định mức bảo đảm

Kính gửi: Công ty mã số thuế.....
(địa chỉ:)

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

Trên cơ sở Thông báo số ngày của Chi cục..... về việc dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo,

Chi cục Hải quan xác định mức bảo đảm của các mặt hàng xuất khẩu/nhập khẩu tại tờ khai số..... ngày..... như sau:

ST T	Mã số	Tên hàng	ĐVT	Lượng hàng	Trị giá xác định mức bảo đảm (USD)	Mức bảo đảm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Chi cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện mức bảo đảm tại cột số 7 theo một trong 2 hình thức bảo đảm là bảo lãnh hoặc đặt cọc nếu muốn được thông quan hoặc giải phóng hàng hoá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan...(để báo cáo);
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

***Ghi chú:**

- Trị giá xác định mức bảo đảm cột (6) là trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định tại cột (7) mẫu số 1.
- Trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế theo khai báo thì mức bảo đảm bằng khoản chênh lệch giữa số thuế tính theo mức giá do cơ quan hải quan xác định và số thuế tính theo mức giá khai báo của người khai báo

CỤC HẢI QUAN....
CHI CỤC HẢI QUAN....(1)

Mẫu số 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-CCHQ...

....., ngày ... tháng ... năm.....

THÔNG BÁO
Về việc trị giá tính thuế

Kính gửi: Công ty.....(ghi tên người nhập khẩu và mã số thuế)
(địa chỉ:)

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

Theo Thông báo về việc dấu hiệu nghi vấn mức giá khai báo; Kết quả kiểm tra trị giá đối với hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu theo tờ khai hải quan số ngày tại.....; Kết quả tham vấn tại biên bản số(ghi đối với trường hợp có tham vấn)

Chi cục/Cục Hải quan.....thông báo:

Trị giá tính thuế theo trị giá khai báo của hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu tại tờ khai hải quan số..... ngày..... (ghi đối với trường hợp thuộc điểm 3.7.2 khoản 3 Điều 22 hoặc điểm 3.7.2 khoản 3 Điều 24) như sau:

STT	Mã số	Tên hàng	ĐVT	Trị giá khai báo (USD)

Hoặc bác bỏ trị giá khai báo và kết quả xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu tại tờ khai hải quan số.....ngày.....(ghi đối với trường hợp thuộc điểm 3.7.1 khoản 3 Điều 22 hoặc điểm 3.7.1 khoản 3 Điều 24) như sau:

STT	Mã số	Tên hàng	ĐVT	Trị giá khai báo (USD)	TGTT do cơ quan hải quan xác định (USD)	Lý do xác định trị giá tính thuế

Chi cục Hải quan... thông báo để ... Quý Công ty biết và thực hiện nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan...(để báo cáo) (2);
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).

***Ghi chú:**

- Ghi rõ lý do xác định trị giá tính thuế;
- (1), (2) ghi trong trường hợp cấp Cục tổ chức tham vấn

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Số:

Báo cáo đề xuất bổ sung Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá /Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá

STT	Mã số	Tên hàng (Mô tả chi tiết)	ĐVT	Thông tin trong ngành HQ				Thông tin ngoài ngành HQ				Mức giá đề xuất (USD)	Cơ sở để xuất
				Mức giá và tên nguồn thông tin				Mức giá và tên nguồn thông tin					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)	(8)

Ghi chú:

- Tiêu đề: Ghi rõ "Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá" đối với đề xuất bổ sung hàng xuất khẩu; "Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá" đối với đề xuất hàng nhập khẩu.
- Cột Thông tin (5) (6): ghi rõ mức giá và tên nguồn thông tin quy định tại khoản 2 Điều 21 sửa đổi, bổ sung (đối với hàng hóa xuất khẩu) hoặc khoản 2 Điều 23 sửa đổi, bổ sung (đối với hàng hóa nhập khẩu) Thông tư này, được khai thác, sử dụng để đề xuất mức giá tại cột (7).
- Cột Căn cứ đề xuất (8): ghi rõ cơ sở tính toán, cách tính toán mức giá đề xuất từ các nguồn thông tin tại Cột (6) (7) và gửi kèm Báo cáo này thông tin, tài liệu thuyết minh.

Người lập biểu

Lãnh đạo phòng Thuế xuất nhập khẩu/
Phòng Nghiệp vụ

... Ngày tháng năm
CỤC TRƯỞNG

Số:

Báo cáo đề xuất điều chỉnh Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá /Danh mục hóa hàng nhập khẩu rủi ro về trị giá

STT	Mã số	Tên hàng (Mô tả chi tiết)	ĐVT	Mức giá tại Danh mục hàng xuất khẩu/Danh mục hàng nhập khẩu (USD)	Thông tin trong ngành HQ			Thông tin ngoài ngành HQ			Mức giá đề nghị điều chỉnh (USD)	Cơ sở điều chỉnh
					Mức giá và tên nguồn thông tin			Mức giá và tên nguồn thông tin				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)	(9)

Ghi chú:

- Tiêu đề: Ghi rõ "Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá" đối với đề xuất bổ sung hàng xuất khẩu; "Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá" đối với đề xuất hàng nhập khẩu.
- Cột Thông tin (6) (7): ghi rõ mức giá và tên nguồn thông tin quy định tại khoản 2 Điều 21 sửa đổi, bổ sung (đối với hàng hóa xuất khẩu) hoặc khoản 2 Điều 23 sửa đổi, bổ sung (đối với hàng hóa nhập khẩu) Thông tư này, được khai thác, sử dụng để đề xuất mức giá tại cột (8).
- Cột Cơ sở điều chỉnh (9): ghi rõ cơ sở tính toán, cách tính toán mức giá đề xuất điều chỉnh từ các nguồn thông tin tại Cột (8) (9) và gửi kèm Báo cáo này thông tin, tài liệu thuyết minh.

Người lập biểu

Lãnh đạo phòng Thuế xuất nhập khẩu/
Phòng Nghiệp vụ

... Ngày tháng năm
CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC II

Một số ví dụ về phí bản quyền, giấy phép

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29 /2014/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2014)

1. Ví dụ về phí bản quyền, giấy phép thỏa mãn điều kiện “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”

Ví dụ 1: ví dụ cho tiết 18.2.1 điểm 18.2 khoản 18 Điều 1 Thông tư này:

Công ty Y (người bán) tại nước B sử dụng bí quyết kỹ thuật Z để sản xuất ra động cơ xe máy hiệu K. Công ty X (người mua) tại Việt nam nhập khẩu động cơ xe máy hiệu K của Công ty Y. Ngoài việc trả tiền để mua hàng hóa nhập khẩu, Công ty X phải trả cho Công ty Y tiền phí bản quyền để sử dụng động cơ xe máy nhãn hiệu K. Trường hợp này thỏa mãn quy định tại tiết 18.2.1 điểm 18.2 khoản 18 Điều 1 Thông tư này.

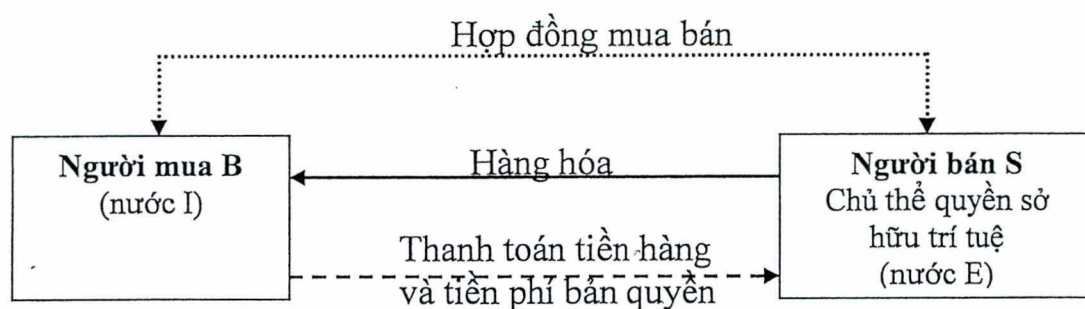
Ví dụ 2: ví dụ cho tiết 18.2.2 điểm 18.2 khoản 18 Điều 1 Thông tư này:

Công ty I tại Việt Nam ký Hợp đồng với công ty J tại nước X về việc nhập khẩu thuốc chứa hoạt chất A được bảo hộ theo Bằng độc quyền sáng chế B và phải trả phí bản quyền (tính theo đơn vị sản phẩm) cho công ty J để được mua thuốc chứa hoạt chất A. Trường hợp này thuốc chứa hoạt chất A thỏa mãn quy định tại tiết 18.2.2 điểm 18.2 khoản 18 Điều 1 Thông tư này.

2. Ví dụ về phí bản quyền, giấy phép thỏa mãn điều kiện “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu”.

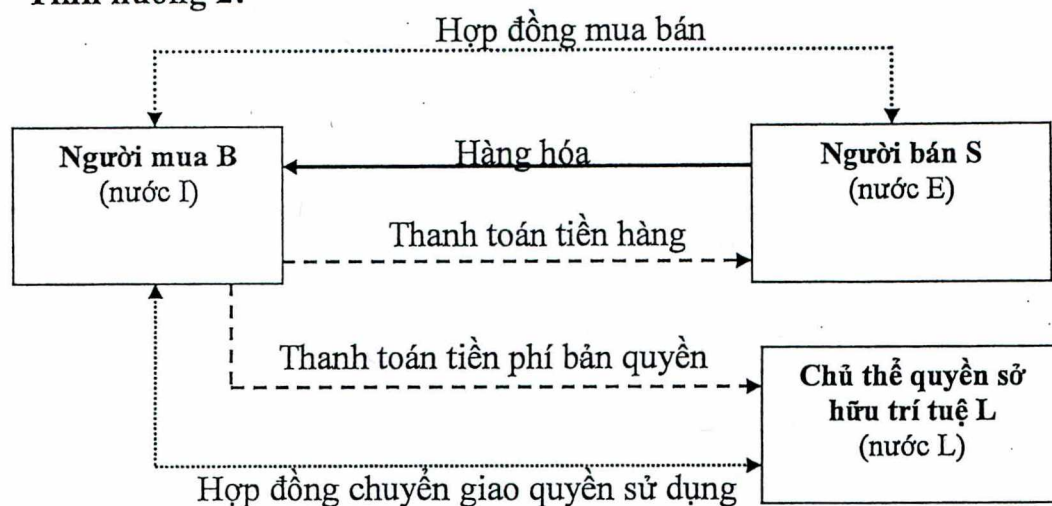
Tất cả các tình huống từ 1 đến 7 (trừ tình huống 2), đều thỏa mãn điều kiện “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu”. Cụ thể như sau:

Tình huống 1:



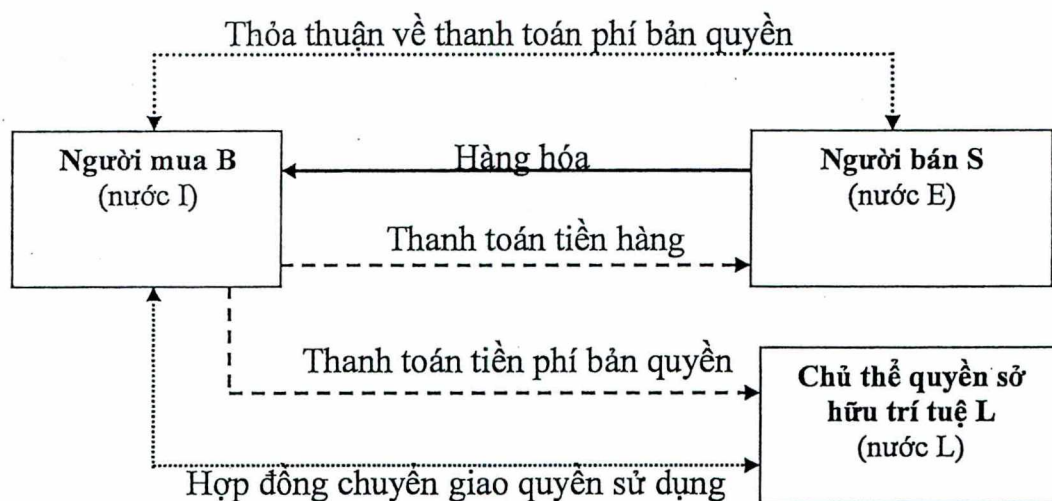
Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu” quy định tại điểm 20.2 khoản 20 Điều 2 Thông tư này vì người mua trả phí bản quyền cho người bán S (đồng thời là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ) để mua được hàng hóa.

Tình huống 2:



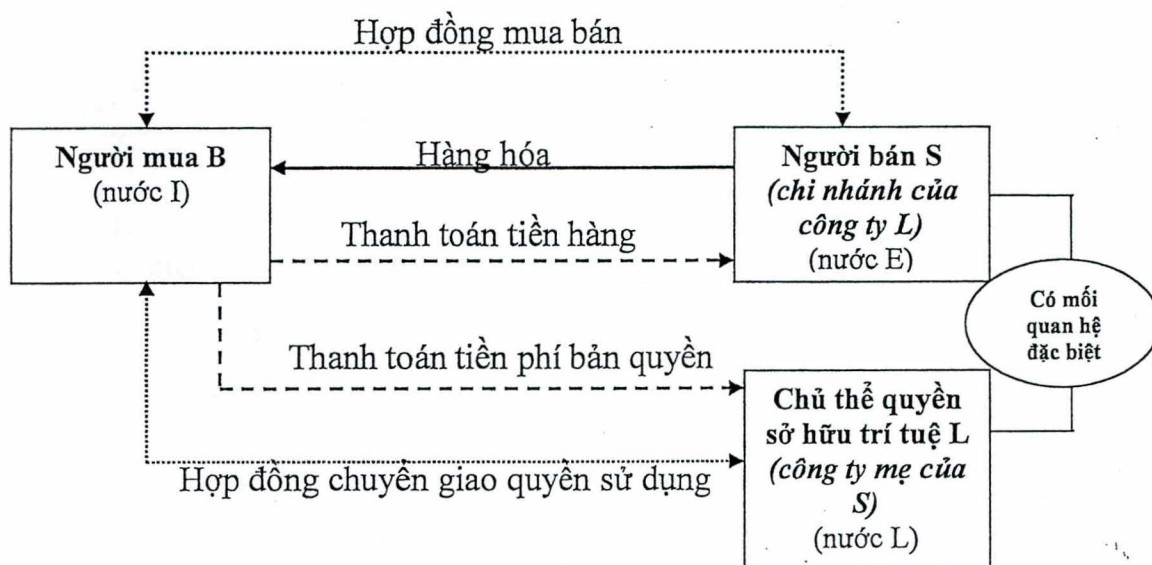
Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này không thỏa mãn nội dung “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu” quy định tại khoản 20 Điều 2 Thông tư này vì không có bất kỳ sự thỏa thuận nào về việc người mua B phải trả phí bản quyền để được mua hàng hóa từ người bán S.

Tình huống 3:



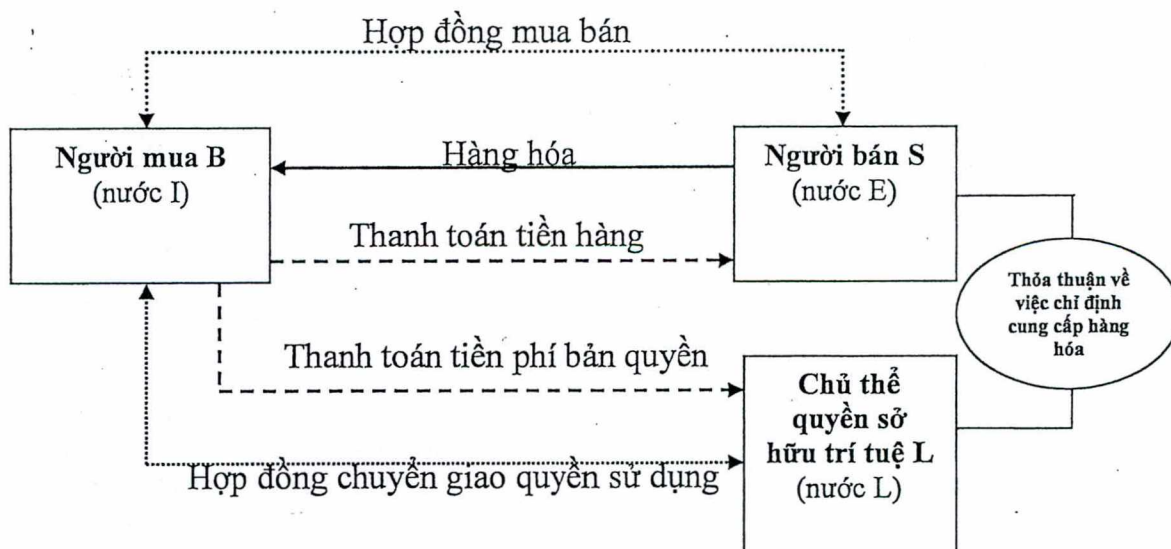
Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu” theo quy định tại điểm 20.2 khoản 20 Điều 2 Thông tư này vì giữa người mua B và người bán S có thỏa thuận về việc người mua B phải thanh toán phí bản quyền cho công ty L để mua được hàng hóa.

Tình huống 4:



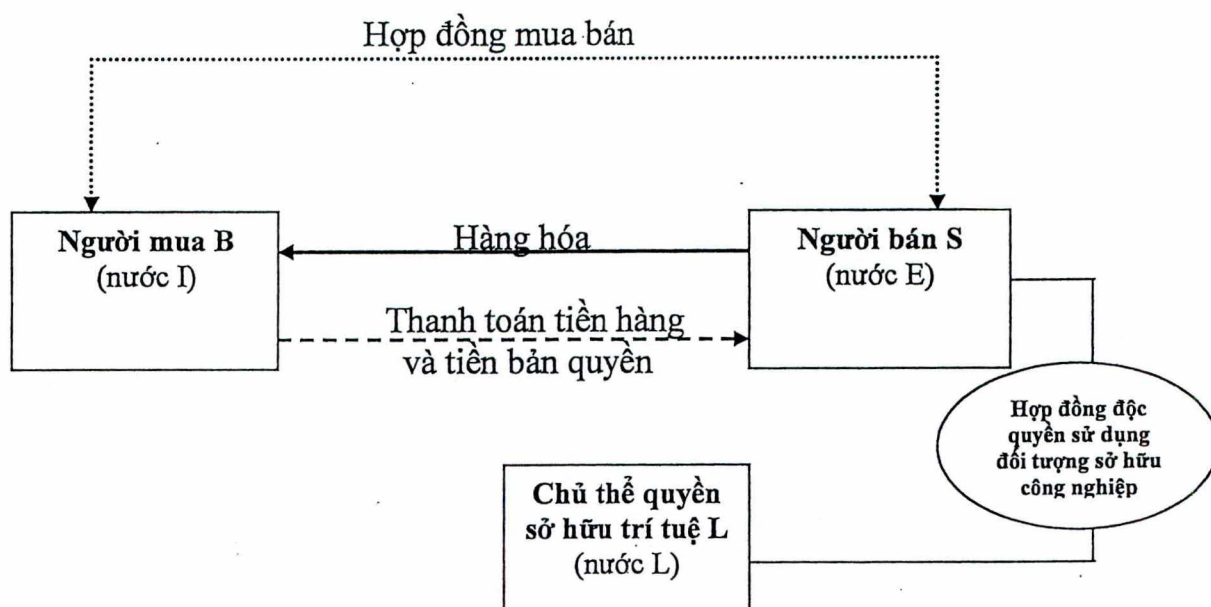
Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu” định tại khoản 20 Điều 2 Thông tư này vì giữa người bán S và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ L có mối quan hệ đặc biệt (công ty mẹ con) (điểm 20.1 khoản 20 Điều 2 Thông tư này); người mua chỉ mua được hàng hóa khi trả phí bản quyền (điểm 20.2 khoản 20 Điều 2 Thông tư này).

Tình huống 5:



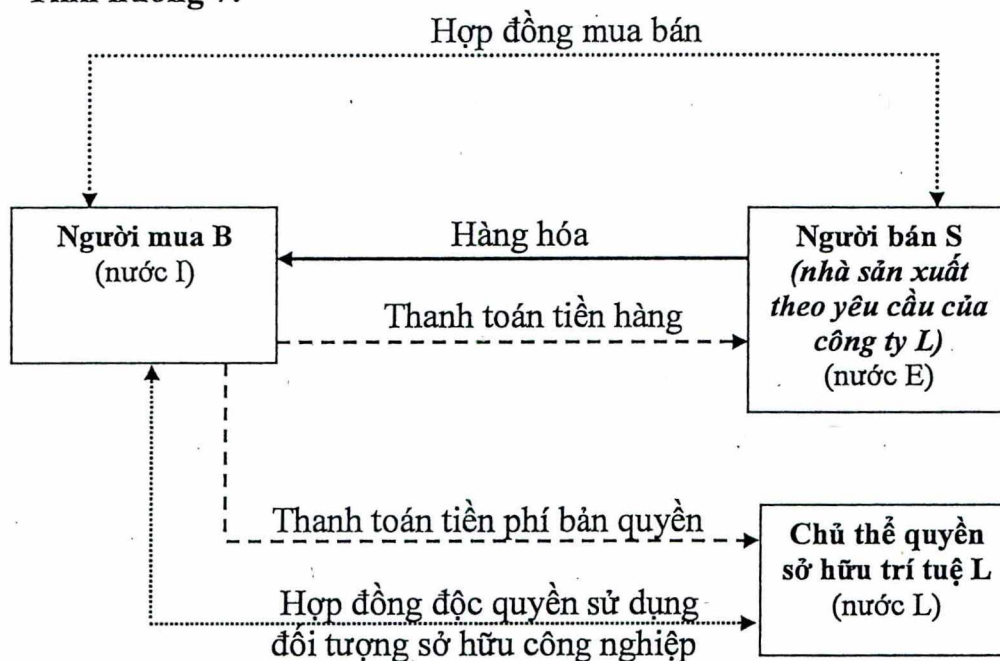
Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu” quy định tại điểm 20.1 khoản 20 Điều 2 Thông tư này vì người mua B mua hàng hóa từ người bán S do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ L chỉ định.

Tình huống 6:



Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu” quy định tại điểm 20.2 khoản 20 Điều 2 Thông tư này vì giữa người mua B chỉ mua được hàng hóa khi trả phí bản quyền cho người bán S.

Tình huống 7:



Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện “như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu” quy định tại điểm 20.1 khoản 20 Điều 2 Thông tư này vì giữa người mua B phải trả tiền bản quyền để mua được hàng hóa của người bán S, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ L.